

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 799/2538	ธนาคารกรุงไทย จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด	โจทก์ ป.ชัย อะไหล่ ยนต์ จำเลย
	กับพวก	
ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2)		

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในอุทธรณ์ของจำเลยว่ารับเป็นอุทธรณ์ของจำเลยหมายแจ้งให้โจทก์ทราบ ถ้าประสงค์จะแก้อุทธรณ์ให้ยื่นภายในกำหนดตามกฎหมายนับแต่วันรับหมายนี้ คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวไม่ได้ระบุโดยชัดแจ้งให้จำเลย ซึ่งเป็นโจทก์ในชั้นอุทธรณ์มีหน้าที่นำส่งหมายนัดแจ้งให้โจทก์ซึ่งเป็นจำเลยในชั้นอุทธรณ์ทราบ หรือเป็นการสั่งให้เจ้าพนักงานศาลจัดการส่งให้แก่โจทก์ตามหน้าที่ของศาล กรณีเช่นนี้จึงไม่มีกำหนดเวลาที่จำเลยจะต้องปฏิบัติตามที่ศาลกำหนดตาม ป.วิ.พ. มาตรา 174(2) ดังนั้น การที่จำเลยไม่ไปเสียค่าธรรมเนียมในการส่ง จะถือว่าจำเลยทิ้งฟ้องอุทธรณ์ตามมาตรา 174(2) หาได้ไม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในอุทธรณ์ของจำเลยว่ารับเป็นอุทธรณ์ของจำเลยหมายแจ้งให้โจทก์ทราบ ถ้าประสงค์จะแก้อุทธรณ์ให้ยื่นภายในกำหนดตามกฎหมายนับแต่วันรับหมายนี้ คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวไม่ได้ระบุโดยชัดแจ้งให้จำเลย ซึ่งเป็นโจทก์

ในชั้นอุทธรณ์มีหน้าที่นำส่งหมายนัดแจ้งให้โจทก์ซึ่งเป็นจำเลยในชั้นอุทธรณ์ทราบ หรือเป็นการสั่งให้เจ้าพนักงานศาลจัดการส่งให้แก่โจทก์ตามหน้าที่ของศาล กรณีเช่น นี้จึงไม่มีกำหนดเวลาที่จำเลยจะต้องปฏิบัติตามที่ศาลกำหนดตาม ป.วิ.พ. มาตรา 174(2) ดังนั้น การที่จำเลยไม่ไปเสียค่าธรรมเนียมในการส่ง จะถือว่าจำเลยทิ้งฟ้อง อุทธรณ์ตามมาตรา 174(2) หาได้ไม่

(ชูชาติ ศรีแสง-นิเวศน์ คำทอง-วินัย วิมลเศรษฐ)

ศาลแพ่ง - นายคำแหง คมวุฒิการ

ศาลอุทธรณ์ - นายณรงค์ศักดิ์ วิจิตรसारะวงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ